

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צביקה פוגל

פ/5870/25

הצעת חוק החלת הפחתת שכר על נושאי משרה, התשפ"ה–2025

1. החלת הפחתת שכר על נושאי משרה
נקבעה בחוק או לפי חוק הפחתת שכר למרבית עובדי המדינה, תחול ההפחתה גם על נושאי המשרה, באותו שיעור או בשיעור גבוה יותר שתקבע הוועדה הציבורית.
2. הגדרות
בחוק זה –

"הוועדה הציבורית" – כהגדרתה בסעיף 50 לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994¹;

"נושא משרה" – כל אחד מאלה :

- (1) חבר הכנסת ויתר המנויים בתוספת לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט–1969²;
- (2) ראש רשות כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז–1977³;
- (3) שופט עמית כמשמעותו בסעיף 10א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984⁴, ובסעיף 7א לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969⁵, ודיין עמית כמשמעותו בסעיף 9א לחוק הדיינים, התשט"ו–1955⁶.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 77.

⁴ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

⁵ ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.

⁶ ס"ח התשט"ו, עמ' 68.

דברי הסבר

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל ובשל העלויות הרבות הכרוכות במלחמה ובשיקום הצפון ועוטף עזה, נדרשו כל עובדי המגזר הציבורי לצעדי התייעלות ולהפחתות ממשכורתם ומימי ההבראה שלהם. כך למשל, החל ממשכורת חודש מאי 2025 מופחת שכרם של עובדים במגזר הציבורי בשנת 2025 בשיעור של 3.3% ובשנת 2026 תצומצם ההפחתה לשיעור של 1.2% משכרו של העובד. הפחתה זו קודמה במסגרת חוק להשגת יעדי התקציב וליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2025 (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2025, מכוח הסכם שנחתם בין משרד האוצר להסתדרות הכללית לשם השתתפותם של העובדים בצעדים לייצוב הפיסקלי במדינה כדי להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של המלחמה. החיסכון התקציבי הצפוי מהפחתה זו עומד על כ-5 מיליארד שקלים חדשים בשנת 2025 ו-2.6 מיליארד שקלים חדשים בשנת 2026.

החוק האמור לא חל על נושאי המשרה – חברי הכנסת, השרים והשופטים, ולגביהם נחקק חוק נפרד, חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025) (הקפאת שכר נושאי משרה ברשויות השלטון וברשויות מקומיות בשנת 2025), התשפ"ה-2024.

יצוין כי אין זו הפעם הראשונה שבה נמצאה המדינה במצב של מצוקה כלכלית או ביטחונית, ואזרחי ישראל, ובראשם העובדים במגזר הציבורי, נדרשו לשאת בעול המשותף.

לכן מוצע לקבוע כי בכל מקרה שבו נקבע בחוק או בהסכם קיבוצי קיצוץ בשכרם של עובדי המדינה, יופחת גם שכר חברי הכנסת ויתר נושאי המשרה, באותו שיעור או בשיעור גבוה יותר שתקבע הוועדה הציבורית שקמה לפי חוק הכנסת, התשנ"ד-1994. כך יעוגן בחקיקה העקרון של "נאה דורש נאה מקיים", ותתחזק תחושת השותפות והאחריות ההדדית בין נבחרי הציבור לבין הציבור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בסיוון התשפ"ה (03.06.2025)